

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN: INCUTEC BV

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Naam	Incutec BV
Zetel	Stapelhuisstraat 15, 3000 Leuven
Ondernemingsnummer	1038.934.039 (KBO, RPR Leuven)
BTW-nummer	BE 1038.934.039
E-mail	contact@opendrone.be
Website	opendrone.be (webshop) · incutec.eu
IBAN	BE94 7310 7599 3714 (KBC)

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Incutec BV en op elke overeenkomst op afstand tussen Incutec BV en de consument/klant.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op een wijze die het de consument mogelijk maakt deze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3: Aanbod en prijzen

3.1. Alle prijzen op de website zijn in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten (tenzij anders aangegeven).

3.2. Een aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Incutec BV niet.

3.3. Incutec BV behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Lopende bestellingen worden niet beïnvloed door prijswijzigingen.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Incutec BV bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3. De bestelknop bevat de vermelding "bestelling met betalingsverplichting" conform Art. VI.46 §2 WER.

Artikel 5: Herroepingsrecht

Art. VI.47 WER: 14 kalenderdagen bedenktijd voor consumenten

- 5.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van **14 kalenderdagen** zonder opgave van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
- 5.2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
- 5.3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
- 5.4. De consument oefent zijn herroepingsrecht uit door het modelformulier voor herroeping (bijlage) in te vullen, via het onlineformulier op opendrone.be/herroepingsrecht, of door een andere ondubbelzinnige verklaring aan Incutec BV te richten. De consument zendt het product terug binnen 14 dagen na de herroepingsverklaring.
- 5.5. Terugzendkosten zijn voor rekening van de consument.
- 5.6. Incutec BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief de standaard leveringskosten (niet de meerkost van een door de consument gekozen duurdere leveringswijze), uiterlijk **14 dagen** nadat Incutec BV het product heeft terugontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden.
- 5.7. Terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel instemt.
- 5.8. **Waardevermindering.** De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van gebruik dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen (Art. VI.51 §2 WER). Voor elektronica-componenten geldt in het bijzonder: solderen aan het product, montage in een systeem, het aansluiten van batterijvoeding of motoren, het flashen van andere firmware en vlieggebruik gaan verder dan die beoordeling; het aansluiten via USB om de werking te controleren niet. De waardevermindering wordt door Incutec BV gemotiveerd en op basis van de werkelijke restwaarde begroot en op de terugbetaling ingehouden; enkel wanneer het product geen restwaarde meer heeft, kan zij het volledige aankoopbedrag bedragen. Het herroepingsrecht zelf vervalt hierdoor niet.

Artikel 6: Uitsluiting herroepingsrecht

- 6.1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: - Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten - Producten die op maat zijn gemaakt of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

Noot: Drone-elektronica zijn standaardproducten: het herroepingsrecht is in nagenoeg alle gevallen van toepassing.

Artikel 7: Levering

7.1. Incutec BV levert bestellingen binnen de op de website aangegeven levertijd. Uiterlijke leveringstermijn: **30 dagen** na bestelling, tenzij anders overeengekomen.

7.2. Indien levering vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

7.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Incutec BV.

7.4. Incutec BV biedt ten minste **twee wezenlijk verschillende leveringswijzen** aan (Art. VI.45/2 WER).

Artikel 8: Betaling

8.1. Betaling geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden (creditcard, Bancontact, iDEAL, overschrijving, etc.).

8.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Incutec BV te melden.

Artikel 9: Garantie

9.1. Incutec BV staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en de redelijke eisen van deugdelijkheid.

9.2. **Wettelijke garantie:** 2 jaar conform Richtlijn (EU) 2019/771 (omgezet in Belgisch recht via Wet van 20 maart 2022). Bij gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen **2 jaar** na levering wordt vermoed dat het gebrek bestond bij levering (bewijslastomkering). België past de volledige 2-jarige bewijslastomkering toe, niet het EU-minimum van 1 jaar.

9.2bis. **Goederen met digitale elementen:** De producten van Incutec BV bevatten firmware (digitale elementen) die noodzakelijk is voor de werking ervan, in de zin van Richtlijn (EU) 2019/771 Art. 2(5b). Incutec BV zorgt ervoor dat de consument in kennis wordt gesteld van beschikbare firmware-updates die nodig zijn om de conformiteit van het product te behouden gedurende de garantieperiode van 2 jaar. Firmware-updates worden beschikbaar gesteld via de open source projecten waarop de producten gebaseerd zijn (Betaflight, AM32, ExpressLRS). Incutec BV onderhoudt de hardware-specifieke ondersteuning (board target definitions) die nodig is om deze updates te installeren.

9.2ter. **Volgorde van remedies:** Bij gebrek aan overeenstemming heeft de consument het recht om naar keuze herstelling of vervanging van het product te vragen. De consument kan een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst vragen wanneer herstelling of vervanging onmogelijk of onevenredig is, wanneer Incutec BV de herstelling of vervanging niet, niet kosteloos, niet binnen een redelijke termijn of niet zonder ernstige overlast heeft uitgevoerd of geweigerd heeft, wanneer het gebrek ondanks een poging tot herstel opnieuw optreedt, of wanneer het gebrek zo ernstig

is dat onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding gerechtvaardigd is (Art. 1649quinquies oud BW; Richtlijn (EU) 2019/771 Art. 13(4)).

9.3. De wettelijke garantie dekt geen gebrek dat is veroorzaakt door: - Verkeerd gebruik of verkeerde installatie (afwijking van de gebruikshandleiding), in de mate dat het gebrek daardoor is veroorzaakt - Normale slijtage - Wijzigingen of herprogrammering door de consument, in de mate dat het gebrek daardoor is veroorzaakt. Het wijzigen van open-source firmware of hardware sluit de garantie niet uit voor gebreken die er geen verband mee houden (zie de garantiepagina) - Externe oorzaken (waterschade, bliksem, spanning of stroom buiten de specificaties), in de mate dat het gebrek daardoor is veroorzaakt

9.4. **Onderzoek bij een garantieclaim.** Bij een claim onderzoekt Incutec BV het teruggestuurde product en deelt het de bevindingen met de consument (foto's en meetresultaten waar relevant). Sporen van oorzaken buiten de conformiteit, zoals soldeerschade aan pads of connectoren, omgepoolde of te hoge voedingsspanning, mechanische schade of waterschade, kunnen als tegenbewijs dienen dat het gebrek niet bij levering bestond, of aantonen dat het wettelijke vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek (Art. 1649quater §4 oud BW). Terugzending, herstelling en vervanging onder de wettelijke garantie zijn kosteloos voor de consument. Dit artikel beperkt de wettelijke garantie niet; het beschrijft hoe claims worden beoordeeld.

9.5. **Geen commerciële garantie.** Incutec BV biedt geen commerciële garantie bovenop de wettelijke conformiteitsgarantie. Elke verwijzing naar "garantie" op de website of in productdocumentatie betreft de wettelijke garantie van Art. 9.2.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens opzet of grove schuld van Incutec BV of haar aangestelden, en behoudens de niet-uitvoering van een essentiële verbintenis anders dan door overmacht, is de aansprakelijkheid van Incutec BV voor indirecte of gevolgschade beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende bestelling, onverminderd de wettelijke garantie (Art. 9) en productaansprakelijkheid. Deze beperking doet geen afbreuk aan de rechten van de consument op grond van de wettelijke garantie of enige andere dwingende wettelijke bepaling.

10.2. De beperking in art. 10.1 doet geen afbreuk aan de wettelijke productaansprakelijkheid van de fabrikant (Wet van 25 februari 1991; na de omzetting Richtlijn (EU) 2024/2853) noch aan de rechten van de consument op grond van de wettelijke garantie (Richtlijn (EU) 2019/771). Aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel kan niet worden uitgesloten of beperkt (Art. VI.83, 25° WER).

10.3. Incutec BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van het product in strijd met de gebruikshandleiding of buiten de specificaties.

10.4. De producten van Incutec BV zijn componenten, bedoeld voor inbouw in door de klant zelf samengestelde systemen. Incutec BV is niet aansprakelijk voor het eindproduct van de klant.

Artikel 10bis: Zelfbouw, drones en verantwoordelijkheid van de gebruiker

10bis.1. **Zelfgebouwde drones.** De producten van Incutec BV zijn losse componenten en zijn geen onbemand luchtvaartuigstelsel (UAS) in de zin van Verordening (EU) 2019/945; zij dragen geen klasselabel (C0–C6). De producten worden afzonderlijk verkocht en niet als kant-en-klare bouwset voor een compleet toestel. Wie afzonderlijk gekochte componenten assembleert tot een drone voor eigen gebruik, bouwt een "privately built UAS" in de zin van Verordening (EU) 2019/947 Art. 2(16) en is zelf bouwer en exploitant van dat luchtvaartuig. Alle verplichtingen die daaruit voortvloeien, waaronder registratie als exploitant, naleving van de categorie- en subcategorieregels (voor zelfbouw: subcategorie A1 enkel onder 250 g, anders A3 of de specifieke categorie), luchtwaardigheid van het samengestelde toestel en wettelijk vereiste verzekeringen, rusten op de klant, niet op Incutec BV.

10bis.2. **Radioconfiguratie.** Producten met een radiozender worden geleverd met firmware waarvan de instelbare zendparameters binnen de EU-limieten blijven; zoals geleverd voldoet het product aan de toepasselijke regelgeving. Het wijzigen van het regelgevingsdomein, het overschrijden van de EU-limieten voor zendvermogen of het gebruik buiten de EU met EU-instellingen is een wijziging door de gebruiker (Art. 9.3); de klant is verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving van het land waar het product wordt gebruikt.

10bis.3. **Geen veiligheidskritisch gebruik.** De producten zijn ontworpen voor onbemande recreatieve en professionele multirotors en modelluchtvaart. Zij zijn niet ontworpen, getest of toegelaten voor bemande luchtvaart, medische toepassingen, nucleaire installaties, militaire toepassingen, of enige andere toepassing waarin het falen van een component redelijkerwijs kan leiden tot lichamelijk letsel of aanzienlijke schade. Dergelijk gebruik is uitdrukkelijk buiten het beoogde gebruik.

10bis.4. **Open-source firmware.** De producten werken met open-source firmware (o.a. AM32, Betaflight, ExpressLRS). Het herflashen of aanpassen van firmware door de klant is technisch mogelijk en door het open karakter van de producten voorzien; het gedrag en de regelgevingsconformiteit van het product met gewijzigde firmware vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant (zie ook Art. 9.3 en de garantiepagina). De softwarelicenties (GPL, MIT) betreffen de firmware als software en doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument met betrekking tot het gekochte product.

10bis.5. **Geen speelgoed.** De producten zijn geen speelgoed en niet bestemd voor personen jonger dan 14 jaar. Assemblage en gebruik door minderjarigen alleen onder toezicht van een volwassene. LiPo-batterijen, draaiende propellers en soldeerwerk brengen reële risico's mee; de veiligheidsinformatie bij het product moet vóór gebruik worden gelezen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. De hardware-ontwerpen van Incutec BV zijn gelicentieerd onder CERN-OHL-S-2.0. De firmware is gelicentieerd onder MIT of GPL (zie productpagina).

11.2. Het merk "Incutec", het logo en productmerknamen zijn eigendom van Incutec BV. Het gebruik van open source licenties geeft geen recht op het gebruik van de merknamen van Incutec BV.

Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1. Incutec BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Zie het Privacybeleid op opendrone.be/privacy.

Artikel 13: Klachten

13.1. De consument brengt Incutec BV binnen twee maanden na vaststelling van een conformiteitsgebrek op de hoogte (Art. 1649quater §2 oud BW). De wettelijke garantie geldt gedurende 2 jaar na levering.

13.2. Incutec BV bevestigt ontvangst van een klacht binnen 5 werkdagen en reageert inhoudelijk binnen **14 dagen**.

13.3. Indien de consument van oordeel is dat een product een veiligheidsrisico vormt, kan dit gemeld worden via contact@opendrone.be. Incutec BV onderzoekt elke veiligheidsmelding en neemt zo nodig corrigerende maatregelen.

Artikel 14: Geschillen

14.1. Op overeenkomsten tussen Incutec BV en de consument is Belgisch recht van toepassing, zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het recht van het land van de gebruikelijke verblijfplaats van de consument (Art. 6(2) Verordening (EG) nr. 593/2008, Rome I).

14.2. De consument kan een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst (<https://consumentenombudsdienst.be>).

14.3. Bij geschillen met consumenten is de rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd (Art. 17–18 Verordening (EU) 1215/2012 — Brussel I-bis; Art. 624 Gerechtelijk Wetboek). Bij geschillen met ondernemingen is de ondernemingsrechtbank Leuven bevoegd.

Artikel 15: Wijzigingen

15.1. Incutec BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking 30 dagen na bekendmaking op de website. Lopende overeenkomsten blijven onder de oude voorwaarden vallen.

Artikel 16: Professionele klanten (B2B)

16.1. Voor transacties met ondernemingen (professionele klanten die handelen in het kader van hun beroepsactiviteit) zijn de artikelen 5, 6, 9 en 13 van deze voorwaarden niet van toepassing. In dat geval gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Een klant die bij bestelling een ondernemingsnummer of BTW-nummer opgeeft, wordt geacht als onderneming te handelen.

16.2. Voor B2B-transacties is de ondernemingsrechtbank Leuven exclusief bevoegd.

16.3. Facturen aan professionele klanten worden opgesteld via de wettelijk vereiste gestructureerde elektronische facturatiekanalen wanneer Belgisch recht dit vereist. In andere gevallen kan Incutec BV een andere wettelijk toegelaten factuurvorm gebruiken.

16.4. **Aansprakelijkheid B2B.** Behoudens opzet of zware fout van Incutec BV, en behoudens schade door aantasting van het leven of de fysieke integriteit, is de aansprakelijkheid van Incutec BV jegens professionele klanten per schadegeval en in totaal beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken

bestelling, en is aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder winstderving, productieverlies en schade aan andere apparatuur, uitgesloten. Zichtbare gebreken en niet-conforme levering worden op straffe van verval schriftelijk gemeld binnen 8 dagen na levering; verborgen gebreken binnen 14 dagen na ontdekking en uiterlijk 12 maanden na levering (Art. 1648 oud BW). Herstel of vervanging geschiedt naar keuze van Incutec BV.

16.5. Bewijs B2B. Tussen Incutec BV en professionele klanten gelden elektronische registraties (bestelgegevens, logbestanden, productie- en testrecords) als bewijs, behoudens tegenbewijs.

Artikel 17: Overmacht

17.1. Incutec BV is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot: fabrieksonderbrekingen, tekort aan grondstoffen of componenten, overheidsmaatregelen, import- of exportbeperkingen, natuurrampen, epidemieën of pandemieën.

17.2. In geval van overmacht stelt Incutec BV de klant zo snel mogelijk op de hoogte en biedt, naar keuze van de klant, een alternatieve leverdatum of volledige terugbetaling aan.

Artikel 18: Aanvaardbaar eindgebruik

18.1. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant het Incutec End-Use beleid gepubliceerd op /end-use, en garandeert hij dat de goederen niet zullen worden gebruikt voor enig uitgesloten eindgebruik zoals beschreven in §3 van dat beleid. Schending van deze garantie vormt een wezenlijke contractbreuk en geeft Incutec BV het recht de bestelling te annuleren, de levering te weigeren, en elk rechtsmiddel uit te oefenen dat beschikbaar is onder Belgisch recht en de toepasselijke EU-verordeningen.

18.2. Geen wederuitvoer naar Rusland of Belarus. De klant verbindt zich ertoe de goederen niet direct of indirect te verkopen, uit te voeren of weder uit te voeren naar de Russische Federatie of Belarus, of voor gebruik aldaar (Art. 12g Verordening (EU) 833/2014; Art. 8g Verordening (EG) 765/2006). Deze verbintenis geldt als een essentieel element van de overeenkomst. De klant stelt Incutec BV onmiddellijk in kennis van elke schending; bij schending kan Incutec BV de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding vorderen. Incutec BV weigert levering wanneer er aanwijzingen zijn van omzeiling van deze bepaling.

Artikel 19: Taal

19.1. Bij tegenstrijdigheid tussen de taalversies van deze voorwaarden geldt de Nederlandse tekst, behalve tegenover consumenten, voor wie de voor hen gunstigste lezing geldt (Art. VI.37 §2 WER).

Artikel 20: Deelbaarheid

20.1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Tussen ondernemingen wordt de nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benadert.

